



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2008.33.00.700541-2.

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

REQUERIDO(S): ELMA MENDES DE ARAÚJO.

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO.

RELATÓRIO

A parte autora requereu na inicial a condenação do INSS à concessão de auxílio-doença.

A sentença julgou procedente o pedido, considerando a prorrogação da qualidade de segurada da autora em razão da sua situação de desemprego, comprovada pelos dados do CNIS e CTPS.

O INSS interpôs recurso nominado, argumentando ser incabível a prorrogação do período de graça do segurado (art. 15, §2º – Lei 8213 / 91) em face da ausência de registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, acrescentando que, nos termos da Súmula 27 da TNU, *a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito.*

No presente pedido de uniformização, o INSS sustenta que o acórdão atacado contraria jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que exige a comprovação do registro perante o órgão competente. Cita como paradigmas: REsp 689283 (5ª Turma) e AgRg no REsp 1.030.756 (6ª Turma).

Relatado o necessário, passo ao voto.

VOTO

O incidente merece ser conhecido. O INSS demonstrou a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do STJ, juntando aos autos precedentes da 5ª e da 6ª Turmas, que compõem a 3ª Seção do STJ. Passo ao mérito.

A tese defendida pelo INSS já foi objeto de entendimento sumulado pela TNU, nos termos do enunciado 27:

A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito.

Usualmente, o conhecimento de incidentes como o dos autos encontraria óbice na Questão de Ordem nº 13 da TNU, in verbis:

Não cabe pedido de uniformização quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.

Cito como exemplo o PU 2007.70.95.00.6907-0, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, julgado em 16.11.2009, DJ 05.03.2010, assim ementado:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. EXTENSÃO DO PERÍODO DE GRAÇA POR MAIS 12 (DOZE) MESES. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. AUSÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. A ausência de jurisprudência dominante do STJ acerca da necessidade ou desnecessidade de registro da situação de desemprego perante o Ministério do Trabalho e Emprego para fins de extensão do período de graça por mais 12 (doze) meses como previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.213/91 (vg EREsp nº 922.283/RS), impede o conhecimento do pedido de uniformização.

O entendimento acima exposto decorre do fato de que, especificamente no âmbito da 5ª Turma do STJ, ter sido acolhido o entendimento consubstanciado no enunciado 27 da TNU, conforme segue:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO MANTIDA. REGISTRO

NO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do § 4º do art. 15 da Lei 8.213/91, ocorre a perda da qualidade de segurado "no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos". 2. "A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito" (Súmula 27/TNU). 3. Recurso especial improvido (RESP 922283, Quinta Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE: 02/02/2009).

Contudo, posteriormente, a matéria foi levada ao conhecimento da 3ª Seção do STJ, por meio da Petição 7115, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, e em julgamento ocorrido em 10.03.2010, DJE 06.04.2010, a matéria foi assim pacificada no âmbito do STJ, por unanimidade:

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15 DA LEI 8.213/91. CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. DISPENSA DO REGISTRO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUANDO FOR COMPROVADA A SITUAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. O REGISTRO NA CTPS DA DATA DA SAÍDA DO REQUERIDO NO EMPREGO E A AUSÊNCIA DE REGISTROS POSTERIORES NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DO INSS PROVIDO. 1. O art. 15 da Lei 8.213/91 elenca as hipóteses em que há a prorrogação da qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições previdenciárias. 2. No que diz respeito à hipótese sob análise, em que o requerido alega ter deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, incide a disposição do inciso II e dos §§ 1o. e 2o. do citado art. 15 de que é mantida a qualidade de segurado nos 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses se comprovada a situação por meio de registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 3. Entretanto, diante do compromisso constitucional com a dignidade da pessoa humana,

esse dispositivo deve ser interpretado de forma a proteger não o registro da situação de desemprego, mas o segurado desempregado que, por esse motivo, encontra-se impossibilitado de contribuir para a Previdência Social.

4. Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal. 5. No presente caso, o Tribunal a quo considerou mantida a condição de segurado do requerido em face da situação de desemprego apenas com base no registro na CTPS da data de sua saída no emprego, bem como na ausência de registros posteriores. 6. **A ausência de anotação laboral na CTPS do requerido não é suficiente para comprovar a sua situação de desemprego, já que não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade.** 7. Dessa forma, não tendo o requerido produzido nos autos prova da sua condição de desempregado, merece reforma o acórdão recorrido que afastou a perda da qualidade de segurado e julgou procedente o pedido; sem prejuízo, contudo, da promoção de outra ação em que se enseje a produção de prova adequada. 8. Incidente de Uniformização do INSS provido para fazer prevalecer a orientação ora firmada.

Assim, entendo que a questão deva ser reapreciada, nos novos moldes e, nesse sentido, deve o incidente ser conhecido.

Inicialmente, registro que o enunciado 27 da TNU está em perfeita consonância com o entendimento firmado na PET 7115 STJ. Isso porque uma coisa é afirmar que o registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho não é indispensável para a extensão do período de graça. É o que restou afirmado na PET 7115 e no enunciado 27 da TNU. Outra é afirmar que a tão só ausência de anotação em CTPS ou de novos vínculos cadastrados no CNIS já prova, por si só, a situação de desemprego – fundamento do acórdão recorrido.

Assim, entendo que o incidente deve ser conhecido porque os precedentes citados pelo INSS no pedido de uniformização – sem embargo de alterações posteriores de entendimento pela 5ª Turma do STJ –, foram objeto de pacificação pela 3ª Seção no sentido parcialmente pretendido.

Portanto, embora o registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho não seja indispensável para a extensão do período de graça, a tão só ausência de anotação em CTPS ou a ausência de registro de novos vínculos no CNIS não prova, por si só, a situação de desemprego.

No caso dos autos, o acórdão de origem considerou que a situação de desemprego pode ser afirmada por presunção a partir simplesmente do fim do último vínculo de emprego registrado na CTPS da segurada – possibilidade rejeitada pelo STJ em seu entendimento atual.

Contudo, a aplicação deste entendimento a determinados processos em grau de recurso pode gerar situações um tanto quanto perplexas. É o caso dos autos.

De fato, a autora carregou aos autos cópias de sua CTPS, na qual consta que o último vínculo empregatício findou-se em 11.11.2003.

A sentença proferida reconheceu que a CTPS era suficiente para a prova da situação de desemprego que autoriza a prorrogação da qualidade de segurado, sem realização de audiência de instrução e julgamento ou comprovação por outros meios de prova da situação de desemprego.

Evidentemente, desta sentença – que lhe foi favorável – não tinha a autora interesse em recorrer para anular a sentença de modo a permitir a produção de mais provas, pois o próprio juiz considerou suficiente a simples juntada da CTPS, decidindo favoravelmente à autora.

Não obstante, poderia a autora demonstrar sua situação de desemprego por meio de outras provas complementares ao último registro de emprego na CTPS.

Contudo, sobreveio novo entendimento do STJ, que passou a entender que (1) o registro em órgão do MTPS não é obrigatório e (2) a tão só ausência de anotações de vínculos na CTPS não prova o desemprego.

Este entendimento não pode pura e simplesmente ser aplicado para julgamento do mérito da demanda, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal, constituindo cerceamento de defesa.

Do ponto de vista da autora, a prova plena da situação de desemprego não foi produzida, porque o juiz que presidia o processo entendeu que bastava a cópia da CTPS da segurada para a comprovação do desemprego, baseando sua convicção tão somente na prova documental. Não pode a autora, agora, ser surpreendida pela exigência de provas complementares, que não foram produzidas em primeiro grau, o que acarretaria a improcedência do pedido por falta de provas quanto a este ponto.

Em certos casos, especialmente para solucionar de forma mais justa situações intercorrentes, a aplicação de novo entendimento jurisprudencial consolidado no curso de demandas já ajuizadas deve obedecer ao princípio da segurança jurídica. Situação similar à das leis novas.

O entendimento consolidado pelo STJ na PET 7115 / PR não pode ser ignorado, até porque bastaria ao INSS levar a questão, pelas vias processuais adequadas, novamente ao STJ, que certamente a uniformizaria no mesmo sentido.

Por outro lado, não pode a autora ser simplesmente surpreendida em grau de incidente de uniformização interposto pelo INSS, contra acórdão que lhe foi favorável, e que entendeu suficiente a CTPS para a comprovação da situação de desemprego, com a exigência de outras provas – a acarretar o provimento do recurso do INSS e a improcedência do pedido por falta de provas.

A única solução adequada é a anulação da sentença para que seja reaberta a instrução probatória.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao incidente de uniformização para anular o processo desde a sentença, para que seja reaberta ampla instrução probatória tendo por objeto a situação de desemprego.

O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem se todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Brasília, 6 de setembro de 2011.

JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO

Juiz Federal Relator



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária:	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	ELMA MENDES DE ARAÚJO
Proc./Adv.:	DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Origem:	BA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA
Proc. Nº.:	2008.33.00.700541-2

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL L
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PROCESSO Nº 2008.33.00.700541-2.

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

REQUERIDO(S): ELMA MENDES DE ARAÚJO.

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. QUALIDADE DE SEGURADO. PRORROGAÇÃO. SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO EM CTPS. SÚMULA 27 DA TNU. POSICIONAMENTO ATUAL DO STJ EXTERNADO NA PET 7115 DA 3ª SEÇÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS COM MESMO OBJETO ÀS TURMAS DE ORIGEM A FIM DE QUE, NOS TERMOS DO ART. 15, §§ 1º E 3º, DO RI/TNU, MANTENHAM OU PROMOVAM A ADEQUAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais decide CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização interposto pelo INSS, na forma do voto proferido pelo juiz relator e da ementa que integram este julgado.

Brasília, 6 de setembro de 2011.

JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO

Juiz Federal Relator